

1504459-33.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/01/2022
... é o entendimento jurisprudencial:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - DELITO FORMAL - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504459-33.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504459-33.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 21278227 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 10932/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2304345/2021 - DEL.POL.S.JOSE DA BELA VISTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEONEL APARECIDO FATEL
Réu Preso

Tramitação prioritária
Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

LEONEL APARECIDO FATEL, qualificado nos autos, foi denunciado e se encontra processado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 2h30, no Posto de Saúde Municipal de São José da Bela Vista, situado na Rua Vereador Roque Rodrigues de Souza, nº 1185, na cidade de São José da Bela Vista, comarca de Franca, durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas, agindo com o adolescente Maycon Gabriel da Silva, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistindo em 50 (cinquenta) metros de fios de "Rede" e mais 50 (cinquenta) metros de fios de "Cabo Dropp", avaliados em R\$ 409,21 (quatrocentos e nove reais e vinte e um centavos)

pertencentes ao Município de São José da Bela Vista.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o acusado corrompeu, ou facilitou a corrupção do adolescente Maycon Gabriel da Silva, menor de 18 anos, com ele praticando o referido crime de furto qualificado.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls.1 usque 107).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 9 de novembro de 2021 (fls. 77/79).

Recebida a denúncia em 19 de novembro de 2021 (fls.114).

Citado (fls. 122), o réu ofertou defesa prévia (fls. 126).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402, do CPP, as partes ofereceram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, sustentando que a prova reunida no processo comprova a materialidade e a autoria do crime. Discorreu sobre a dosimetria da pena.

A defesa, por sua vez, defendeu que só podem ser admitidas como provas àquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Requeveu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Discorreu sobre a cautela necessária ao se levar em conta as declarações da vítima e os depoimentos dos agentes estatais. Pugnou pela aplicação do princípio constitucional da presunção da inocência. Outrossim, discorreu sobre a absolvição do réu em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA. Discorreu sobre a dosimetria da pena.

É o breve relatório.

Decido.

Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição, apreensão e de entrega (fls. 42), auto de avaliação (fls. 100/105), laudo pericial (fls. 154/161), bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

Da mesma forma, delineada está a autoria. Senão, vejamos:

O representante da empresa vítima disse que foi avisado pela polícia a respeito do furto. Foi ao local e constatou que havia subtração de grande quantidade de fios. Existiu prejuízo relevante por conta dos danos causados ao imóvel.

O policial militar Israel disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado Leonel e o menor Maycon. Este trazia uma grande quantidade de fios em suas mãos e Leonel estava com uma sacola. Eles tentaram fugir assim que viram a guarnição policial. Com Maycon havia um alicate. Leonel trazia uma faca, além de parte da fiação. Eles alegaram haver encontrado os fios na via pública. Sabedores da ocorrência de furtos em prédios públicos, acionaram o responsável e ele constatou que a subtração ocorreu no posto de saúde indicado.

No mesmo sentido, o depoimento extrajudicial do policial Murilo Pereira Polidoro (fls. 6).

Aqui, cumpre consignar que não há razão para desabonar os depoimentos dos agentes estatais e as declarações do ofendido, já que ambos trouxeram informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao réu.

O menor Maycon disse que estava na posse dos fios, mas não os subtraiu de lugar algum.

O réu Leonel Aparecido Fatel, interrogado em juízo, disse que estava tirando um metro de fio em uma tela. Foi submetido à revista pela polícia, mas nada havia de irregular. Era catador de materiais recicláveis. Falou com um vigilante noturno, chamado Zezinho, e ato contínuo foi abordado novamente pela polícia. Mas o policial militar ("Modelo") abordou o réu novamente. Disse que iria incriminá-lo e a faca que trazia consigo era usada para cortar uma fruta (manga). O menor já estava dentro da viatura policial. Negou tivesse feito qualquer coisa de ilícito, mas foi preso assim mesmo. É catador de material reciclável.

Ora, verifica-se que a negativa do réu se mostrou escapista, infundada e não encontra respaldo em qualquer prova dos autos. Os policiais foram firmes ao afirmarem que abordaram o réu e o adolescente na posse da res furtiva, e, sendo assim, a jurisprudência aconselha que, apreendido o produto do furto na posse do réu, como no caso em análise, inverta-se o ônus da prova, para que seja de seu encargo provar a procedência do bem. Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO - Sentença condenatória - Apelo da defesa fundado em insuficiência probatória e pedido de desclassificação para receptação ou furto simples - Materialidade e autoria comprovadas - Res furtiva encontrada na posse do réu - Inversão do ônus da prova - Desclassificação para furto simples - Emprego de chave falsa não verificado - Laudo pericial não atesta o emprego de chave falsa e, inclusive, foi juntado aos autos depois da prolação da sentença - Dosimetria readequada - Regime semiaberto mantido - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Não aplicação - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0001502-76.2017.8.26.0616; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018)

Outrossim, há que se ressaltar que o réu tentou fugir da abordagem policial e trazia consigo uma faca. O seu comparsa, o adolescente, de igual modo, tentou fugir, sem êxito, e trazia consigo um alicate. Os objetos foram apreendidos e periciados e os peritos concluíram que: "no estado em que se encontravam as peças de exame, elas eram eficazes para serem utilizadas como instrumento cortante, portanto, podiam ser empregadas na prática ou no auxílio da prática do delito em questão." (fls. 155)

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência, eis que todos os elementos probantes amealhados aos autos - depoimento dos policiais, tentativa de fuga, apreensão de objetos eficazes para auxiliar na subtração dos fios e apreensão dos res furtiva na posse do réu - atestam a ocorrência da dinâmica delitiva.

A questão cinge-se, agora, à qualificadora de concurso de pessoas, bem como a causa de aumento em relação ao repouso noturno. Neste ponto, procedente o pedido, pelas razões que passo a expor.

Presente a qualificadora em razão do concurso de agentes. Ora, restou comprovado através da versão firme e coerente do policial militar que encontrou o réu na

companhia de um menor na posse dos bens subtraídos, que o delito foi praticado por ambos. Ressalte-se que eles tentaram fugir ao avistar aos policiais.

Em relação à causa de aumento de repouso noturno, tem-se que restou comprovada. O boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de prisão em flagrante (fls.1), bem como no termo de declarações da vítima (fls. 8) e depoimento dos policiais comprovam que a conduta delituosa ocorreu durante o repouso noturno.

Consigne-se que é sabido que para incidência da causa de aumento basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em local no qual não existam pessoas repousando.

Em casos como tais, se tem entendido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp. n. 1.546.118, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 2.2.2016).

Em relação ao crime de corrupção de menor, disposto no art. 244-B da Lei 8.069/90, há que se tecer as seguintes considerações.

Conforme entendimento da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, o delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, posto que:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Portanto, tendo praticado infração penal na companhia de um menor de idade, o réu incorreu no delito de corrupção de menor, devendo, por isso, ser responsabilizado. Ora, para a delimitação do crime não é essencial que o agente introduza o adolescente na vida criminoso, mas somente que pratique algum delito em sua companhia, independentemente de já possuir histórico criminoso ou não.

Ressalte-se que não há dúvidas de que o delito foi cometido por ambos. Os policiais os visualizaram juntos, na posse da res furtiva e dos objetos utilizados para subtração.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO COL. STJ – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – OBJETIVIDADES JURÍDICAS E MOMENTO CONSUMATIVO DISTINTOS – CÚMULO MATERIAL CORRETAMENTE VERIFICADO – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL FECHADO

MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP; Apelação 0084149-17.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)

Por fim, apesar de a combativa defesa ter sustentado, em sede de memoriais que só pode ser admitido como prova aquilo que foi produzido sob o crivo do contraditório há que se afastar a tese suscitada, tendo em vista que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Desta forma, de rigor a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado por concurso de agentes, com a incidência da causa de aumento em razão do repouso noturno, bem como pelo delito de corrupção de menores em concurso material.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de furto qualificado por concurso de agentes:

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor do acusado outras condenações (fls. 48/54). Nada foi colido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são insítos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, essas foram ordinárias em relação ao delito. No que tange as consequências do crime, não se vislumbra majoração da pena. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o delito. Dessa forma, aplico a pena base em 1/6 acima do patamar mínimo, considerando, para tanto, o previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, resultando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência do acusado (proc. 7001793-92.2013.8.26.0196 - fls. 69), majoro a pena em 1/6, resultando em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento em razão do fato ter sido praticado durante repouso noturno, motivo que justifica o aumento na fração em 1/3 (um terço), resultando a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, presente no artigo 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), elevo a pena em 1/6 em vista dos maus antecedentes já declinados anteriormente e mais um sexto pela reincidência, alcançando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, resultam as penas individualmente cominadas em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa em relação ao crime de furto qualificado por concurso de agentes e durante o repouso noturno, e 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em relação ao crime de corrupção de menores, ambos praticados em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno LEONEL APARECIDO FATEL, como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos,

11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Considerando o parágrafo 3º do artigo 33 Código Penal, os maus antecedentes e reincidência do acusado, bem como as circunstâncias do caso concreto, o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO.

Neste ponto, refuto a tese defensiva de aplicação da detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. A fixação de regime inicial mais brando considerando o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu somente se afigura possível diante da presença de informações suficientemente precisas para a concessão da benesse.

No caso concreto, ante a ausência de elementos suficientes à aplicação do benefício pretendido, o pedido deverá ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais, onde poderá ser melhor analisado.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial já decidiu:

Apelação criminal - Roubos majorados (concurso de pessoas), em concurso formal e material - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e majorante, comprovadas - Acusado surpreendido e preso em flagrante logo após os fatos, em poder do produto da rapina (concernente aos três roubos consumados) e do simulacro de arma de fogo empregado em ambas as empreitadas criminosas - Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelo teor da confissão extrajudicial, dos relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência e dos reconhecimentos concretizados pelas vítimas - Crimes comprovados e caracterizados - Condenação mantida - Dosimetria - Básicas fixadas, isoladamente, no piso - Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade penal, mas sem reflexo no quantum, ex vi dos arts. 53 e 59, II, do Código Penal, e do princípio constitucional da separação dos poderes - Redução do patamar aplicado em razão do concurso formal (quanto aos crimes consumados) a 1/5, pois foram três vítimas e três patrimônios atingidos pela conduta criminosa - Necessidade - Observância do sistema de exasperação - Sentença reformada nestes pontos - Inviabilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos, pois ausentes seus pressupostos - Regime fechado, único adequado, in casu - Detração penal (CPP, art. 387, §2º), cuja análise se reserva ao juízo da execução, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Apelo provido, em parte. (TJSP; Apelação 0000412-31.2016.8.26.0628; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, sendo o réu reincidente, deixo de substituir a pena imposta ao réu por restritivas de direitos. Pelas mesmas razões, não concedo sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha antecedente a condenação;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º,

alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferido tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

Franca, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA